



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0502656-69.2018.4.05.8404/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI

REQUERENTE: IVO CIPRIANO MANICOBA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

Trata-se de incidente nacional de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora contra acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Norte que reputou de nenhum efeito, para fins previdenciários, o período laborado pelo requerente junto à Administração Pública ao amparo de vínculo posteriormente declarado nulo pela falta da prévia realização de concurso público, sob o fundamento de que esse seria o entendimento do STF sobre a matéria (TEOR20).

Sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da 2ª Turma Recursal do RS e desta TNU sobre a matéria, no sentido de que a *ausência de prévia aprovação em concurso público não anula o respectivo tempo de serviço/contribuição desde que não tenha havido simulação ou fraude na investidura ou contratação* (PEDUNIFNAC22).

Inadmitido o incidente na origem, seguiu-se a interposição de agravo, provido pela Presidência desta TNU.

Decido.

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito aos efeitos previdenciários do labor prestado junto à Administração Pública mediante contrato declarado nulo em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público.

Da análise do recurso, verifico que restou devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Entretanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a matéria, entendo oportuno seja o rito convertido para o dos recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo proponho a definição do tema controvertido: ***Saber se o labor prestado à Administração Pública, sob contratação reputada nula pela falta da realização de prévio concurso público, produz efeitos previdenciários.***

Ante o exposto, **VOTO** por conhecer do incidente nacional de uniformização de jurisprudência, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000074294v7** e do código CRC **f3d4096e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI
Data e Hora: 29/4/2019, às 17:59:47

0502656-69.2018.4.05.8404

900000074294.V7

